

अपील प्रकरण क्रमांक ए/784/2013

श्री संतोष तिवारी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री एम.डी. जगदल्ला, कार्यालय जिला न्यायालय रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.01.2014

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 18 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.9.2013 के माध्यम से वांछित सूचना के प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 22.10.2013 में दिए गए निर्देश के बाद भी असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक सूचना प्राप्त होने के कारण यह शिकायत दिनांक 11.11.2013 प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13.1.2014 को शिकायतकर्ता श्री संतोष तिवारी द्वारा बताया गया कि आवेदन दिनांक 11.09.2013 में वांछित सूचना पर विनिश्चय दिनांक 20.09.2013 प्रदाय किए जाने पर प्रथम अपील दिनांक 26.09.2013 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 22.10.2013 के द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर सूचना प्रदाय किए जाने के निर्देश पर पत्र दिनांक 31.10.2013 के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय कंडिका की सूचना प्राप्त हुई। तीसरे बिन्दु की सूचना उपलब्ध न होने की सूचना दी गई है, जबकि उनके द्वारा इसी बिन्दु से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ प्रतिलिपि शाखा से प्राप्त की गई है। इस प्रकार वांछित सूचना प्रदाय न किया जाकर गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया।
3. शिकायतकर्ता द्वारा लिखित तर्क एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए वांछित समय अनुसार दिनांक 21.1.2014 को प्रस्तुत किया गया।
4. सुनवाई तिथि को प्रतिवादी की ओर से श्री किशोर ताम्रकार द्वारा जवाब दिनांक 09.01.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया, कि जो सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा प्रदाय किया गया था, वैसी ही सूचना शिकायतकर्ता को प्रदाय किया गया। वांछित सूचना के आवेदन का जवाब भी समय पर सकारण दिया गया है एवं प्रथम अपीलीय आदेश का भी पालन किया गया है। अतएव की गई कार्यवाही में किसी दुर्भावना का न होना एवं धारा 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह शिकायत प्रकरण खारिज किया जाए। लोक सूचना अधिकारी श्री एम.डी. जगदल्ला से जवाब दिनांक 9.1.2014, 10.1.2014 एवं कु0 ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से जवाब दिनांक 10.1.2014 प्राप्त।
5. शिकायत का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत प्रथम अपीलीय आदेश के पालन में प्रदायित सूचना को असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक होने के कारण त्रुटिकर्तागण के विरुद्ध धारा 20 के अंतर्गत

कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 11.9.2013 के माध्यम से मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :-

- “1. क्या ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छ.ग. को बाई आर्डर अर्थात बिना हस्ताक्षर किये लिखित आदेश बगैर मौखिक निर्देश पर धारा 138 प.लि. अधिनियम के प्रकरणों में तलवाना निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति प्रशासनिक अधिकारिता अंतर्गत प्राप्त है, यदि है तो किस आदेश के द्वारा उपरोक्त शक्ति उसे प्रदाय किया गया है उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदाय किय जाने की कृपा करें।
2. ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के कुल कितने प्रकरणों में तलवाने बाई आर्डर बिना हस्ताक्षर के निरस्त किये गये हैं कृपया प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या में उपरोक्त प्रकार से निरस्त तलवानों की जानकारी मय प्रमाणित दस्तावेज प्रदाय किये जाने की कृपा करें।
3. ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के कुल कितने प्रकरणों में स्वयं के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जाते हुए दस्तावेज संलग्न न होने के आधार पर तलवाना निरस्त किये गये हैं कृपया जानकारी, प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या में मय प्रमाणित दस्तावेज के प्रदाय किये जाने की कृपा करें। मांगी गई उक्त सूचना से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत किसी अभिलेख विशेष की मांग न किया जाकर “क्या”, “कितने”, “प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या” जैसे प्रश्नात्मक सूचना सहित अविनिर्दिष्ट अभिलेख की मांग किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत दिनांक 11.11.2013 के पैरा 6(2) में भी तर्क दिया गया है कि – “.....वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वांछित जानकारी यदि है तो हों में प्रमाणित दस्तावेज के प्रदाय किया जाना होता है तथा यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो ना में स्पष्टतः जवाब प्रस्तुत किया जाना होता है।” इस तर्क से भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नों के उत्तर सहित संबंधित अभिलेखों को चिन्हांकित करते हुए प्रमाणित प्रति की अपेक्षा प्रतिवादी से किया गया है। अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत “सूचना” किसी रूप में सामग्री है, जिसे धारा 6(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करते हुए मांगी जाने का प्रावधान है, जिसे की शिकायतकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 01 जून 2009 द्वारा डॉ० सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के रिट याचिका क्रमांक 419/2007 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.4.2008 का जारी संगत भाग अवलोकनीय है: “सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु

इस बात का कारण संसूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राधिकारियों के क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।" इस निर्णय के प्रकाश में स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा वांछित प्रश्नात्मक सूचना का उत्तर देने के लिए लोकसूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। साथ ही ऐसे अविनिर्दिष्ट सूचना के लिए आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी(ए) 2008 में पारित निर्णय दिनांक 5.3.2009 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा एल.पी.ए नं० 276/2012, द स्टेट इन्फार्मेशन कमीशन वि.मि. तुषार धनन्जय माण्डलेकर के प्रकरण में अविनिर्दिष्ट मांगी गई सूचना पर पारित निर्णय दिनांक 23.7.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है : " On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. -----The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law"

6. शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य रूप से बिन्दु क्र. 3 की प्रदायित सूचना को भी असत्य, मिथ्या व भ्रामक होने का तर्क दिया गया है। प्रथमतः उपरोक्तानुसार मांगी गई सूचना के अविनिर्दिष्ट होने के कारण देने की बाध्यता नहीं है। उनके द्वारा कतिपय प्रकरणों का उल्लेख करते हुए प्रति भी संलग्न किया जाकर तर्क दिया गया है कि सूचना गलत दिया गया है। यदि इन्हीं सूचनाओं की आवश्यकता शिकायतकर्ता को थी तो आवेदन में प्रतिवादी से विशिष्टियों की जानकारी की अपेक्षा न करते हुए स्वयं की जिम्मेदारी थी कि उन विशिष्टियों को स्पष्ट करते। उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायालयीन अभिलेखों की प्रतियों से यह भी स्पष्ट है कि उन्हें उक्त सूचनाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अनिल अग्रवाल वि० केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क आयुक्त के प्रकरण क्र० सी.आई.सी./80/ ए/2007/00833 में पारित निर्णय दिनांक 18.9.2007 में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को विधिक रूप से पूर्व में प्राप्त जानकारी को पुनः प्रदाय करने के लिए लोक सूचना अधिकारी दायित्वधीन नहीं है। इसी प्रकार केन्द्रीय सूचना

आयोग द्वारा ओ.पी. खुदीया वि. मयूर मिल्स, लि., प्रकरण क्र. 1091 /आई.सी(ए) / 2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.7.2007 में किसी विषय की समुचित जानकारी पूर्व से रहने की स्थिति में सूचना का अधिकार के प्रावधान को प्रयुक्त किया जाना तर्क संगत नहीं ठहराया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा इस बिन्दु में उल्लिखित प्रकरणों में की गई कार्रवाई की गुण-दोष पर भी टिप्पणी किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दिनांक 10.1.2014 में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयीन कार्रवाई से संबंधित अभिलेख एवं न्यायालयीन आदेश को असत्य एवं भ्रामक नहीं कहा जा सकता, ये आदेश अपील या पुनरीक्षाधीन होती है। शिकायतकर्ता द्वारा कितने प्रकरणों में स्वयं के विरुद्ध पारित आदेश में जाते हुए दस्तावेज संलग्न न होने के कारण तलवाना निरस्त किये गये हैं, की प्रश्नात्मक जानकारी मांगी गई है। न्यायालयीन कार्रवाई में दिए गए आदेश अथवा कार्रवाई विवरण पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत पृथक से व्याख्या उपरोक्त उद्धरण अनुसार अधिनियम की परिधि में नहीं है। साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय एवं अन्य के सिविल अपील प्रकरण क्र0 6454 / 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.8.2011 अनुसार अधिनियम की धारा 2(च) में सूचना की परिभाषा के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्ष निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या मत दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी मत अथवा सलाह को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अतएव शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर शिकायत का युक्तियुक्त कारण न होने से शिकायत निरस्त किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त